

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ)
Projeto de Lei 265/2023

Proponente:	Carlos Búrigo
Ementa:	Denomina o município de Brochier "Capital do Carvão Vegetal".(SEI 9784-01.00/23-2)(tramitação conclusiva CAM)
Relator:	Deputado(a) Delegada Nadine
Parecer:	

RELATÓRIO PARA VOTAÇÃO

Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça, para exame prévio de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, o Projeto de Lei nº 265/2023, do nobre Deputado Carlos Búrigo, contando ainda como signatários os deputados Edivilson Brum, Luciano Silveira, Rafael Braga e a Deputada Patrícia Alba, que denomina o município de Brochier “Capital do Carvão Vegetal”.

No ano de 1832, chegavam de Marselha, na França, os irmãos João Honoré Brochier e Augusto Brochier, que pretendiam estabelecer-se em São João de Montenegro. Como as pretendidas terras haviam sido vendidas a terceiros, desbravaram a mata e adentraram 25 quilômetros além da atual cidade de Montenegro, estabelecendo-se às margens de um arroio, cuja nascente se situa na localidade de Morro Paris, desaguardo no arroio Maratá.

Em 05 de maio de 1873, foi criado o distrito de Brochier, ou São João dos Brochier, sendo considerado o segundo distrito de Montenegro. A partir de 1987, Brochier e Maratá, dois distritos de Montenegro, situados próximos um do outro, iniciaram seu processo emancipacionista. Em 20 de dezembro de 1987, realizaram seu plebiscito, quando 2.980 dos seus 3.291 eleitores se manifestaram favoráveis à emancipação, concretizada pela Lei nº 8.556, de 11 de abril de 1988, criando-se, então, o município de Brochier do Maratá. Com a emancipação política de Maratá, ocorrida em 20 de março de 1992, desfizeram-se os elos de união das duas localidades e a expressão Maratá foi suprimida, passando o município a chamar-se somente Brochier.

Capital do carvão vegetal, esse nome é originário da cultura da acácia negra, cuja transformação da lenha em carvão vegetal fez de Brochier um dos principais produtores de carvão em todo o Estado. Ao viajar pelo interior do município é possível observar a

relevância da produção, uma vez que, as antigas plantações foram substituídas, quase em sua totalidade, pela cultura da acácia negra e pela produção do carvão.

Atualmente, estão registrados no município 466 (quatrocentos e sessenta e seis) fornos de carvão em atividade. Além disso, o município conta com 1.580 (mil quinhentos e oitenta) propriedades rurais, cuja a economia está ligada à produção da acácia negra e do carvão vegetal.

Do Direito

O art. 240 da Constituição Estadual refere que o Estado instituirá política estadual de turismo e definirá as diretrizes a observar nas ações públicas e privadas, com vista a promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.

Ainda assim, o Projeto de Lei está ao abrigo do que dispõe o art. 59 da Constituição Estadual e repete muitos outros precedentes desta Comissão.

Nesse sentido, esta relatora exara **Parecer Favorável** a proposição, por entender que a mesma não apresenta óbices de natureza legal, jurídica ou constitucional que impeçam sua regular tramitação.

O parecer é favorável.